

DEFINIÇÃO DE LOTEAMENTO, DESMEMBRAMENTO E LEI DO PARCELAMENTO DO SOLO

Por Juliano G. de Souza

DEFINIÇÃO DE LOTEAMENTO, DESMEMBRAMENTO E LEI DO PARCELAMENTO DO SOLO

- Loteamento: serviço público de urbanização.
- De acordo com o art. 2º, §1º da Lei 6.766/79 - Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.
- Autorização pública para fracionamento e comercialização de lotes para fins comerciais, residenciais e/ou uso misto.

DEFINIÇÃO DE LOTEAMENTO, DESMEMBRAMENTO E LEI DO PARCELAMENTO DO SOLO

- Desmembramento: divisão de um imóvel em novas matrículas, sem que gere benefício público.
- De acordo com o art. 2º, §2º da Lei 6.766/79 - Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.
- Amembramento/Remembramento: a junção de imóveis que fazem divisa para formação de uma área maior. Pode ser chamado de remembramento. Pode ser feito em lotes ou unidades como salas.

DEFINIÇÃO DE LOTEAMENTO, DESMEMBRAMENTO E LEI DO PARCELAMENTO DO SOLO

- Loteamento precisa de instalação de sistema de águas (pluvial e potável), esgotamento sanitário, iluminação pública, energia elétrica e vias de circulação.
- O art. 3º da Lei 6.766/79 estabelece locais onde não pode haver parcelamento do solo, como por exemplo: terrenos que alagam, áreas de preservação usar exemplo da Pinheira.
- Todo loteamento, antes de ser implementado precisa ser aprovado pelos órgãos competentes: o projeto de loteamento precisa ser aprovado pelo município, as licenças ambientais, licenças para aterramentos, desmatamento.

DEFINIÇÃO DE LOTEAMENTO, DESMEMBRAMENTO E LEI DO PARCELAMENTO DO SOLO

- O município pode solicitar contraprestação para autorizar o loteamento.
- O projeto aprovado deve ser arquivado no cartório em até 180 dias da aprovação sob pena de perder a validade.
- Um loteamento, mesmo depois de aprovado pode ter sua implementação cancelada, art. 23, da Lei 6.766/79.
- Não se pode vender ou prometer vender parcela do loteamento ou desmembramento não registrado (art. 37, Lei 6.766/79).

DEFINIÇÃO DE LOTEAMENTO, DESMEMBRAMENTO E LEI DO PARCELAMENTO DO SOLO

- **Condomínio de Lotes**

No art. 2º, § 7º existe previsão do condomínio de lotes.

O condomínio de lotes é uma divisão de terra onde cada terreno é uma unidade individual e as áreas comuns são praças, ruas e locais que beneficiam a coletividade.

DEFINIÇÃO DE LOTEAMENTO, DESMEMBRAMENTO E LEI DO PARCELAMENTO DO SOLO

- **Loteamento com Acesso Controlado**

É um loteamento que possui controle de entradas e saídas, mas não perde as características do loteamento comum, serviços públicos e manutenção ainda ocorrem pelos serviços da administração.

Por fim, cabe lembrar que o loteamento apenas será finalizado com a expedição do TVO (Termo de Vistoria de Obras) com a entrega adequada de todas as obrigações do projeto.



iBREP  escola
imobiliária